



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4563/2017/2/CA1

Paraná, 25 de agosto de 2.017.

Y VISTO: en Acuerdo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por el Dr. Mateo José BUSANICHE, Presidente; la Dra. Cintia Graciela GOMEZ, Vicepresidenta y el Dr. Daniel Edgardo ALONSO, Juez de Cámara Subrogante, en el Expte. N° FPA 4563/2017/2/CA1, caratulado: **"LEGAJO DE APELACION DE GILES, MARCO ARMANDO; BALLARDINI, DANA MARIA BELEN EN AUTOS GILES, MARCO ARMANDO; BALLARDINI, DANA MARIA BELEN POR INFRACCION LEY 23.737"**, provenientes del Juzgado Federal N° 1 de Concepción del Uruguay, y;

DEL QUE RESULTA:

El Dr. Mateo José Busaniche, dijo:

Que, llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la Sra. Fiscal Federal a fs. 9/12 vta., contra la resolución obrante a fs. 1/7vta., en cuanto decreta el procesamiento de Marco Armando Giles y Dana María Belén Ballardini por considerar - prima facie y por semiplena prueba- que sus conductas encuadran en el delito de tenencia simple de estupefacientes, en orden al cual deberá responder en calidad de autor -art. 14, primer párrafo de la Ley 23.737, 45 del Código Penal, 306 de CPPN-. El recurso es concedido a fs. 13.

Fecha de firma: 25/08/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: MATEO JOSÉ BUSANICHE,

Firmado(ante mi) por: BERNARDO JOSÉ ARANGUREN



#30140869#186617082#20170825102628188

En esta instancia, se celebra la audiencia oral preceptuada por el art. 454 del C.P.P.N., de la que da cuenta el acta de fs. 28 y vta., compareciendo en la oportunidad el Sr. Fiscal General de Cámara, Dr. Ricardo C. M. Álvarez; y el Dr. José Esteban Ostolaza, en defensa de Marcos Armando Giles y Dana María Belén Ballardini; quedando los presentes en estado de resolver.

Y CONSIDERANDO:

I- a) Que, el Sr. Fiscal General refiere a la resolución recurrida. Destaca que la atribución inicial que se les hiciera a los imputados era correcta, pero que el auto de procesamiento el juez muta indebidamente la subsunción jurídica. Considera una extravagancia del magistrado el aplicar el tipo previsto en el art. 14 primer párrafo de la ley 23.737, cuando se trata de una siembra o cultivo de plantas para producir estupefacientes.

Efectúa consideraciones al respecto, resalta que no se trata de estupefacientes, sino de plantas, por lo que hay que ceñirse a lo que el legislador estableció, y sostiene que no es razonable la decisión del juez. Destaca que se localizan plantas en una especie de vivero y distintos elementos, tales como fertilizantes, semillas, ventiladores, picadoras, entre otros, y un





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4563/2017/2/CA1

sólo cigarrillo de marihuana. Refiere que en atención a las expresiones de los imputados podría tratarse de un cultivo atenuado, esto es el anteuúltimo párrafo de la ley 23.737. Menciona los dichos de los imputados e indica que permitirían concluir que su destino no era sólo su consumo personal, sino que trascendió a terceros.

Solicita se revoque el auto de procesamiento en cuanto a la subsunción jurídica escogida y se la mute por la prevista en el art. 5 inc. a) de la ley 23.737. Agrega que eventualmente se deberá ponderar si era para su consumo personal, pero que no es la etapa pertinente.

b) A su turno, el Dr. Ostolozza efectúa manifestaciones en relación a la cultura "cannabica".

Alude a los inicios de las actuaciones y a los elementos que se secuestrarán. Destaca los dichos de sus defendidos, en cuanto reconocieron ser consumidores y dieron las explicaciones del porqué de la cantidad de plantas.

Cuestiona que el modo en que se pesaron las plantas y menciona que sus defendidos son personas conocidas en el ambiente de la referida cultura "cannabica". Menciona la cantidad de

Fecha de firma: 25/08/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: MATEO JOSÉ BUSANICHE,

Firmado(ante mi) por: BERNARDO JOSÉ ARANGUREN



#30140869#186617082#20170825102628188

cogollos de marihuana necesaria para producir estupefaciente y aceites, entre otros.

Sostiene que no comparte que debe atribuírseles la figura prevista en el art. 5 inc. a) de la ley 23.737, pero si el anteúltimo párrafo de dicha norma, en cuanto a que se acreditó su escasa cantidad y su destino de consumo personal. Agrega que nadie vio las plantas, que no hubo trascendencia a terceros y que consumían de manera personal. Cita jurisprudencia de esta Alzada.

Propicia se confirme la resolución recurrida o, subsidiariamente, se subsuma el hecho en la figura de cultivo para consumo personal prevista en la anteúltima parte del art. 5 de la ley 23.737.

II- Que, las actuaciones principales reconocen su inicio con motivo de un llamado telefónico anónimo a la Prefectura de Concepción del Uruguay el 03/04/2017 que alertó sobre la posible existencia de plantas de marihuana, lo que derivó en que el magistrado dispusiera la realización de tareas de inteligencia sobre la vivienda ubicada en calle Allais y su intersección con 29 del Oeste de dicha ciudad, donde habitarían los ciudadanos Marcos Armando Giles y Dana María Belén Ballardini.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4563/2017/2/CA1

El resultado de dichas tareas, conllevó a que el 24/04/2017 se resolviera el allanamiento de la vivienda, como así también la requisa vehicular y personal, el cual se llevó a cabo ese mismo día, arrojando como resultado el hallazgo de 8 plantas presuntamente de cannabis sativa, que se encontraban acondicionadas en tachos y baldes y 3 plantas más que se encontraban enterradas en el patio de la vivienda. Asimismo, se constató la existencia de un contenedor tipo refrigerado, verificando en su interior 7 plantines presumiblemente de marihuana en una maceta y tres viveros improvisados con balastro, cables, reflectores, entre otros elementos. En la cocina, se halló un trozo de planta de cannabis de unos 10 cm -4 gramos-, una bolsa de nylon que contenía marihuana -9,5 gramos-, una bolsa de nylon conteniendo idéntica sustancia -6 gramos-, armadores de cigarrillo, una bolsa con filtro para armado de cigarrillos, picadores, semillas para cultivo, entre otros elementos. Finalmente, en la habitación, se hallaron cajas que contenían plantas de marihuana y en el interior de un bolso un frasco con un cigarrillo armado con sustancia similar a la marihuana, un paquete de papeles para filtro y un paquete para armado de cigarrillo. Como consecuencia de ello, el Sr. Juez a-quo dispuso la detención de

Fecha de firma: 25/08/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: MATEO JOSÉ BUSANICHE,

Firmado(ante mi) por: BERNARDO JOSÉ ARANGUREN



#30140869#186617082#20170825102628188

Marcos Armando Giles y Dana Maria Belen Ballardini, quienes fueron indagados el 26/04/2017 y, posteriormente, excarcelados.

Finalmente, el 10/05/2017 se decretó el procesamiento de los nombrados por el delito de tenencia simple de estupefacientes (art. 14 primer párrafo de la ley 23.737), contra lo cual se alzó el MPF, dando lugar a esta instancia.

III- Que, el Sr. Fiscal General cuestiona la subsunción del hecho que efectuara el Sr. Juez a quo, entendiendo que debió calificarse la conducta atribuida a Ballardini y Giles, en la figura prevista en el art. 5 inc. a) de la ley 23.737 - cultivo de plantas y guarda de semillas utilizables para producir estupefacientes-.

Que, al respecto, este Cuerpo tiene reiteradamente sentado que en los recursos deducidos contra el auto de procesamiento la cuestión concerniente a la calificación de la conducta, atento a su provisoriedad, resulta -en principio- ajena a esta instancia.

Hemos sostenido que, "para ello, se atiende especialmente, a que... la cuestión es propia, en el caso, del llamado principio 'iura novit curia', dado que los hechos ... fueron comunicados siempre ... de un modo amplio,





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4563/2017/2/CA1

preservando su derecho de defensa, por lo que el progreso de la causa, permitirá, en su caso, que la intimación sea rectificadora" (cfr. L.S.Crim. 2013-I-0431).

Sin perjuicio de ello, constituiría motivación suficiente para el tratamiento de la cuestión en esta instancia, si la posible revisión de la calificación jurídica pudiera conllevar a la concesión de la libertad del imputado o cuando su tratamiento diera lugar a su desvinculación definitiva de los hechos que se le reprochan, siempre que ello sea posible de realizarse en esta Alzada sin la necesidad de incorporar nuevos elementos de valoración a los ya existentes, ni que ello implique un análisis propio de la instancia de debate o juicio (cfr. voto de los Dres. Alonso y Busaniche en L.S.Crim. 2013-II-0797, entre otros).

Que, en el caso de autos, no se advierte la concurrencia de razones suficientes para excepcionar dicha regla.

Ello, por cuanto, la eventual revisión de la figura penal endilgada a Ballardini y Giles carece de entidad suficiente para modificar la situación de hecho -libertad- en la que se encuentran los nombrados en estos actuados, ni su tratamiento podría llegar a dar lugar a la posible

Fecha de firma: 25/08/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: MATEO JOSÉ BUSANICHE,

Firmado(ante mí) por: BERNARDO JOSÉ ARANGUREN



#30140869#186617082#20170825102628188

desvinculación definitiva de los hechos que se les reprochan.

Asimismo, se advierte que el sustrato fáctico fue correctamente comunicado a los encartados (cfr. declaraciones indagatorias obrante en el sistema Lex 100), lo que viabiliza la eventual revisión de la calificación de la intervención punible, en el momento procesal correspondiente -requerimiento de elevación a juicio-, salvaguardando el derecho de defensa, y paralelamente, asegurando el principio de congruencia.

Por todo lo expuesto, es que corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la Sra. Fiscal Federal y confirmar la resolución que decreta el procesamiento de los imputados Ballardini y Giles por el delito de tenencia simple de estupefacientes.

Los **Dres. Cintia Graciela Gomez y Daniel Edgardo Alonso**, dijeron: Que adhieren a la solución propuesta en el voto que encabeza el Acuerdo.

En mérito al resultado del Acuerdo que antecede, **SE RESUELVE:**

Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la Sra. Fiscal Federal a 9/12 vta. y, en consecuencia, confirmar la resolución de fs.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4563/2017/2/CA1

1/7, que decreta el procesamiento de Marco Armando Giles y Dana María Belén Ballardini por el delito de tenencia simple de estupefacientes, de conformidad con los argumentos expuestos en los considerandos precedentes (art. 455 y ccdtes. del CPPN).

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

Se deja constancia que la Dra. Cintia Graciela Gomez estuvo presente en la deliberación, no suscribiendo la presente de conformidad a lo establecido en el art. 399, 2° párr. del C.P.P.N. y al art. 109 del R.J.N.

DANIEL EDGARDO ALONSO

MATEO JOSÉ BUSANICHE

ANTE MI

BERNARDO JOSÉ ARANGUREN
SECRETARIO DE CÁMARA

Fecha de firma: 25/08/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: MATEO JOSÉ BUSANICHE,

Firmado(ante mi) por: BERNARDO JOSÉ ARANGUREN



#30140869#186617082#20170825102628188